

UGEL-Tocache

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....2419.....

Tocache, 19 AGO. 2024

VISTO:

El Memorando N° 1256-2024-GRSM/DRE-UGEL/D y Oficio N° 0190-2024-GRSM-DRE/A.J de fecha 03 de junio del 2024:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, desarrolla en su título V el nuevo diseño de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el sector público, en cuanto a su vigencia; la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley N°30057, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, la misma que señala: "El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (03) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento"; así estando a que el referido Reglamento fue publicado el 13 de junio de 2014, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador conforme a Ley del Servicio Civil entro en vigencia a partir del 14 de setiembre de 2014, por lo que corresponde accionar conforme a las reglas establecidas para el presente caso. Asimismo, también se menciona según Decreto Supremo N°040-2014-PCM, en su artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N°27444 y la Ley N°27815; también constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en la Ley N°27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del presente título.

Que, sobre los vicios de nulidad contemplado en el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, conforme al Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso;

Que, con Opinión Legal N° 026-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-UE303-AJ, se deriva expediente administrativo con la finalidad de iniciar proceso de nulidad de oficio de la Resolución del Órgano Instructor N° 000006-2023-UGEL-T/OI sin fecha, por adolecer vicios de nulidad.

Que, de acuerdo a la Resolución de Sala Plena N° 02-2019-SERVIR/TSC de fecha 28 de agosto del 2019, respecto de la competencia de las autoridades del pronunciamiento administrativos disciplinario para declarar la nulidad de oficio de sus actos administrativos, el Tribunal del Servicio Civil ha establecido lo siguiente: las autoridades del procedimiento administrativos disciplinario gozan de autonomía para desempeñar sus funciones, si están sujetas a subordinación jerárquica, la misma que se rige bajo el criterio de la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de cada entidad. Cuando en el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario

bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado, quien tenga la competencia para declarar la nulidad.

Que, conforme el artículo 38° del Decreto Supremo N° 001-2023-GRSM/GR de fecha 16 de marzo del 2023, se aprueba el Manual de Operaciones MOP de la Dirección Regional de Educación San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural indicando en ello lo siguiente: "La oficina administración depende de la Dirección de la UGEL que desarrolla funciones de apoyo, es el responsable de la gestión de los sistemas administrativos de tesorería, contabilidad, logística, patrimonio y Gestión de Recursos Humanos..." **ello indicaría que en proceso administrativo disciplinario el superior jerárquico para declarar la nulidad sería la Oficina de Administración de la Ugel** (según Informe Legal N° 0018-2024-GRSM-DRESM/AJ de fecha 30 de mayo del 2024).

Con Informe N° 0164-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 05 de agosto del 2024, el responsable de Administración de la Ugel Tocache, se pronuncia indicando que, de acuerdo a lo indicado en la Informe Legal N° 0018-2024-GRSM-DRESM/AJ de fecha 30 de mayo del 2024, en su análisis en concreto al caso, 3.4, respecto al requisito esencial de competencia, el acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio,....., por tanto, en caso el órgano u autoridad administrativa no se encuentre facultado para para emitir actos administrativos en razón de las exigencias señaladas, no se cumplirá con el requisito de validez de competencia que es exigible, lo que generaría un vicio en contenido del acto administrativo y demás actuaciones (...). Por tanto, el área de Administración no está facultado para emitir la resolución de Nulidad.

Que, la Resolución del Órgano Instructor N° 000006-2023-UGEL-T/OI sin fecha, que por error involuntario no se consignó fecha alguna, sin embargo, lo correcto debió ser; con fecha 15 de diciembre del 2023, en ese sentido, debe corregirse la mencionada resolución en ese extremo; y.

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en los artículos mencionados:

SE RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución del Órgano Instructor N° 000006-2023-UGEL-T/OI sin fecha, que por error involuntario no se consignó fecha alguna, mediante el cual se instaura proceso administrativo disciplinario contra el ex servidor Enoc HERRERA SOPLA, con DNI N°45625527 ex Jefe de la Oficina de Operaciones, Lic. Greys GONZALES TUANAMA, con DNI N°71530624 ex Especialista en Recursos Humanos y Abog. Juan Carlos TACSA CASTILLO, con DNI N°44003064 ex Director de Asesoría Jurídica, por encontrarse inmerso en la causal de nulidad establecida en el inciso 2 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

SEGUNDO: RETROTRAER el procedimiento al momento previo de la emisión de la Resolución del Órgano Instructor N° 000006-2023-UGEL-T/OI sin fecha, a fin de que el Jefe competente proceda conforme a Ley.

TERCERO: NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UGEL TOCACHE.

NOTIFICACIÓN Nº086 -2024

ANTECEDENTE : Memorando Nº1256-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D.

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2024

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2419-2024

DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL ORGANO INSTRUCTOR Nº000006-2023-UGEL-T/OI.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ENOC. HERRERA SOPLA-EX JEFE OFICINA DE OPERACIONES.

DOMICILIO :

DNI Nº :

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA NOTIFICACIÓN : ____/____/____ HORA:

FIRMA

HUELLA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Rogul Herrera Sopla

DOMICILIO : San Martín con SI

DNI Nº : 43676261

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: Hno

FIRM

HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171
VºBº

NOTIFICADOR

NOTIFICACIÓN N°087 -2024

ANTECEDENTE : Memorando N°1256-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2024

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2419-2024

DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL ORGANO INSTRUCTOR N°000006-2023-UGEL-T/OI.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : Lic.GREYS GONZALES TUANAMA-EX
ESPECIALISTA RECURSOS HUMANOS
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : ____/____/____ **HORA:**

FIRMA	HUELLA
-------	--------

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : DIDANIA TUPAN VERA
DOMICILIO : JY. CESAR GALLARDO C/1
DNI N° : 01120150
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: MADRE

 FIRMA	 HUELLA DIGITAL
---	--



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 108470171

NOTIFICADOR

NOTIFICACIÓN N°088 -2024

ANTECEDENTE : Memorando N°1256-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D.

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2024

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2419-2024

DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL ORGANO INSTRUCTOR N°000006-2023-UGEL-T/OI.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ABOG. JUAN CARLOS TACSA CASTILLO
EX -DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

DOMICILIO : A.A.H.H. Freddy Alvarado S/N

DNI N° : 44003064

CORREO ELECTRÓNICO: juan.tacsa.castillo@gmail.com

FECHA NOTIFICACIÓN : 18/08/2024 **HORA:** 10:30 Pm


FIRMA


HUELLA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

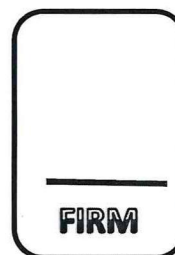
D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.R. 1170171

NOTIFICADOR